

[별표 3] 지방보조금 전용카드 표준협약서(제9조의2제1항 관련)

지 방 보 조 금 통 합 관 리 시 스 템 전 용 카 드 업 무 협 약 서

20 . 〇 〇 . 〇 〇 .

〇 〇 〇 시 · 도(〇 〇 〇 시 · 군 · 구)

〇 〇 카드

○○○시·도(혹은 ○○○시·군·구, 이하 "지방자치단체"라 한다)와
▽▽카드(이하 "참여카드사"라 한다)는 지방보조금통합관리망의 지방
보조금 전용카드와 관련하여 다음과 같이 업무협약을 체결하며, 본
협약은 효력 발생일로부터 기존 협약을 대체하는 것으로 한다.

제1조(목적) 이 협약은 지방자치단체와 참여카드사(이하 "각 당사자"
라 한다) 간 지방보조금통합관리망과 관련하여 지방보조사업자의
카드 발급 및 관리 등과 관련된 사항에 관하여 규정함을 목적으로
한다.

제2조(정의) 이 협약에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "지방보조금"이란 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」(이하 "지방보조금법"이라 한다) 제2조제1호의 지방보조금을 말한다.
2. "지방보조사업"이란 지방보조금법 제2조제2호의 지방보조사업을 말한다.
3. "지방보조사업자"란 지방보조금법 제2조제3호의 지방보조사업자를 말한다.
4. "지방보조금 전용카드"(이하 "전용카드"라 한다)란 협약으로 지정
한 카드사가 지방보조금 관리를 목적으로 발급한 전용카드를 말
한다.
5. "□□□"이란 지방보조금 전용카드 이용금액에 따라 발생하는 적
립금액을 말한다.
6. "지방보조금통합관리망"(이하 "지방보조금시스템"이라 한다)이란
지방보조금법 제28조에 따라 구축된 전산시스템을 말한다.

제3조(적용범위) 전용카드와 관련하여 지방보조금 관련 법령, 「지방보
조금 관리기준」, 지방자치단체 조례, 「여신전문금융업법」 및 관련
법령에서 별도로 정한 것을 제외하고는 이 협약서를 따른다.

제4조(협약 및 협약기간) ① 본 협약은 협약 체결일로부터 그 효력이 발생하며, 협약기간은 협약체결일로부터 0000년 00월 00일까지로 한다.

② 본 협약을 종료하고자 하는 당사자는 협약 종료일을 정한 날로부터 1개월 전까지 서면으로 통지하여야 한다. 통지를 받은 당사자가 통지를 받은 날로부터 1개월 이내에 각 당사자에게 서면으로 이의제기를 하지 아니한 경우 통지를 받은 내용에 동의한 것으로 간주한다.

③ 협약기간 종료일로부터 1개월 전까지 협약 당사자의 종료의사 표시가 없는 경우, 본 협약은 매 1년간 자동으로 갱신된 것으로 본다.

④ 협약기간의 종료 또는 협약이 해지된 경우에도 이미 발급된 전용카드는 유효기간의 종료일까지 효력을 갖는다.

제5조(협약의 변경 및 해지) ① 본 협약은 협약기간 종료 전이라도 정부의 정책 또는 금융환경 변동 등의 불가피한 사정 등이 발생한 경우 각 당사자의 합의에 따라 협약내용을 변경·해지할 수 있다.

② 다음 각 호의 사유에 해당되는 경우 각 당사자는 서면 요청에 의해 협약을 해지할 수 있다.

1. 각 당사자가 해당 업무를 계속 수행하는 것이 불가능하거나 부적절하다고 판단하는 경우
2. 각 당사자 중 일방이 본 협약을 위반한 경우
3. 고의 또는 과실로 인하여 지방자치단체 또는 제3자에게 손해가 발생한 경우
4. 천재지변, 전쟁, 그 밖에 이에 준하는 불가항력의 사유로 본 협약의 이행이 불가능한 경우

제6조(전용카드의 요건) ① 전용카드는 다음 각 호의 요건을 만족하여야 한다.

1. 전용카드 상단에 지방보조금시스템의 BI(Brand Identity) 및 전용카드명칭을 사용한다.
2. 전용카드는 지방보조금 사용의 건전성 강화를 위해 사용제한업종을 두되, 사용제한업종은 기존 지방자치단체구매카드와 동일하게 적용한다. 사용제한업종의 상세 목록은 각 당사자 실무자 간의 합의를 통해 정한다.
3. 할부, 리볼빙, 현금서비스, 교통카드 등의 부가 기능은 없으며, 부가 혜택은 두지 않는다.

② 전용카드는 참여카드사의 기존상품을 활용할 수 있다. 다만, 행정안전부와 지방자치단체의 요구사항에 부합되지 못하는 경우 새로운 상품을 개발하여야 한다.

③ 제2항에 따라 참여카드사는 기존상품을 활용하는 경우 해당 내용을 지방자치단체에 통지하여야 한다.

④ 그 밖에 필요한 사항에 대해서는 각 당사자가 서면으로 상호합의하여 추가할 수 있다.

제7조(전용카드의 발급) 전용카드 발급은 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 발급 대상자는 지방보조사업자로서 개인, 개인사업자 및 법인 등으로 하며, 발급 대상자를 변경할 경우 서면으로 합의하여야 한다.
2. 참여카드사와 금융결제원 간 중계수수료는 참여카드사가 부담한다.
3. 전용카드 연회비는 없으며, 발급수수료, SMS수수료는 면제되되 각 당사자의 서면합의에 따라 수수료 면제 대상을 추가할 수 있다.

4. 선증빙·후집행 등 지방보조금시스템의 원활한 관리를 위하여 신용카드 발급을 원칙으로 하되, 부득이한 사유가 있는 경우 지방자치단체로부터 승인 받은 후 체크카드로 발급할 수 있다.
5. 지방보조사업자별 전용카드 이용한도는 참여카드사에서 결정하되, 지방보조사업이 원활히 수행될 수 있도록 협조한다.
6. 국내전용카드 외에 해외겸용카드는 원칙적으로 발급할 수 없다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우 지방자치단체로부터 승인 받은 후 발급할 수 있다.

제8조(전용카드 이용대금의 결제) ① 전용카드 이용대금은 매월 1회 결제하는 것을 원칙으로 한다.

② 결제일은 참여카드사에서 지정한 카드 결제일 중 지방보조사업자가 선택한 날짜로 하되, 지방보조사업자가 원하면 결제일 이전에 미리 결제할 수 있도록 한다.

제9조(□□□) ① 참여카드사는 지방자치단체에게 전용카드 이용액에 대하여 ◇.◇%(신용카드), ◁.◁%(체크카드)(이하 '□□□를'이라 한다)에 상당하는 금액을 지급해야 하며 「여신전문금융업법」, 동법 시행령, 여신전문금융업감독규정에 따라야 한다.

② 제1항에서 정한 □□□를은 수익성 등을 종합적으로 검토하여 협약을 체결한 때부터 1년이 도래하는 달 기준으로 다음 달 말일까지 재산정하고, 그 후에는 필요하다고 인정되는 경우에 한하여 각 당사자 합의에 따라 재산정하기로 한다.

③ 제1항의 카드 이용액은 지방보조금 지급 대상이 되는 금액을 말하며, 지급 대상은 각 카드사 기준을 준용한다.

④ 참여카드사에 적용되는 전용카드 이용액의 산출방식과 그 밖에 필요한 사항에 대해서는 각 당사자의 서면합의를 통해 결정하도록 한다.

⑤ 제1항의 금액은 매년 1월 초일부터 12월 말일까지의 전용카드 이용액을 기준으로 하며, 지급일은 상호합의하여 정하되 다음 해 2월 말일까지(공휴일인 경우 다음 영업일로 한다) 지방자치단체가 지정하는 계좌에 지급해야 한다.

제10조(전용카드 정보관리 및 전송) ① 참여카드사는 전용카드 발급 시 지방보조사업자에게 카드사용 개시 및 중지, 매입내역, 결제내역, 카드정보 등을 지방보조금시스템에 전송·제공하기 위한 동의서를 받는다.

② 참여카드사는 카드발급 내역을 지방보조금시스템에 일별 전송한다.

③ 카드사용 개시 및 중지, 매입내역, 결제내역, 카드정보 등을 담은 전문의 송수신 방법, 내용, 통신표준, 장애처리 등은 지방보조금시스템의 연계 업무지침서를 따르며, 업무지침서가 정하지 않은 요건 및 특이사항은 행정안전부와 합의하여 정한다.

제11조(정보보호 및 비밀유지) ① 각 당사자는 업무를 수행하며 수집한 각종 정보 및 자료를 업무처리 이외의 용도로 이용 및 제공하거나, 각 당사자 동의 없이 제3자에게 제공하거나 누설하여서는 안 된다

② 제1항에도 불구하고 지방보조금 관련 법령, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 등에 의해 정보제공을 해야 하는 경우는 예외로 한다.

③ 제1항은 제4조에 따른 협약기간뿐만 아니라 협약종료(해지를 포함한다) 후에도 동일하게 적용된다.

제12조(손해배상) 각 당사자가 본 협약에 따른 업무수행 중 고의, 과실 등 귀책사유로 인하여 각 당사자 또는 제3자에게 손해를 발생시

킨 경우에는 이를 배상하여야 한다.

제13조(협약의 해석) 본 협약의 해석에 관하여 이견이 발생하는 경우 각 당사자 간에 상호 합의하여 결정한다. 다만, 상호 합의로도 결정되지 않는 경우에는 관련 법령에 따르기로 한다.

제14조(협약서의 보관) 각 당사자는 본 협약의 체결을 증명하기 위하여 협약서 2부를 작성하고 기명날인한 후 각 1부씩 보관하며 지방보조금시스템에 사본을 등록한다.

제15조(기타) ① 각 당사자는 본 업무를 수행하며 발생하는 권리 및 의무의 전부 또는 일부를 각 당사자 동의 없이 제3자에게 양도, 위임 또는 담보로 제공할 수 없다.

② 각 당사자 간에 본 협약으로부터 야기되거나 이와 관련된 일체의 분쟁, 위반, 다툼이 발생한 경우 각 당사자는 성실하고 우호적인 합의를 통해 이를 해결하도록 노력한다. 다만, 이와 같은 시도에 의하여도 해결되지 않을 경우에는 △△△을 그 관할 법원으로 한다.

20 년 월 일

○○○시·도(혹은 ○○○시·군·구)

주소 ○○○시·도(혹은 ○○○시·군·구) □□□구·읍·면·동 상세주소
시·도지사(혹은 시장·군수·구청장) ◇◇◇ (인)

○○카드

주소 ○○○시·도(혹은 ○○○시·군·구) □□□구·읍·면·동 상세주소
카드사장 ◇◇◇ (인)